
울산 미포 스마트 그린 산업단지
에너지 자급자족 인프라 구축 및 운영사업

태양광 발전설비 및 부동산 교차 임대차 계약서

2025. . .

(갑) :

(을) :

목차

제 1 조 【목적】	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
제 2 조 【정의】	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
제 3 조 【본건 설비의 임대차】	4
제 4 조 【임대료】	5
제 5 조 【부동산 임대차】	6
제 6 조 【임대인의 권리 및 의무】	7
제 7 조 【임차인의 권리 및 의무】	8
제 8 조 【당사자 상호간 권리 및 의무】	10
제 9 조 【설치장소의 이전 및 본 계약 승계 관련 임차인의 의무】	10
제 10 조 【보험】	11
제 11 조 【본건 설비의 손상 및 손해배상 일반】	11
제 12 조 【계약의 해지】	12
제 13 조 【계약의 종료】	12
제 14 조 【불가항력】	13
제 15 조 【비밀 유지】	13
제 16 조 【기타 조항】	14
<별첨 1> 손해금액	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
<별첨 2> 예상 월 전력 생산량 및 운영 년차별 월 임대료 단가	17

임대인 및 임차인 (이하 개별적으로 “당사자”, 총칭하여 “당사자들”이라 한다)은 친환경 태양광 에너지 개발 및 운용을 위하여 태양광 발전설비 및 부동산의 상호 임대차계약(이하 “**본 계약**”)을 쌍방간에 체결하고, 본 계약의 증거로 계약서 2 부를 작성하여 서명 및 날인 후 그 원본을 각 보관한다.

제1조 [총칙]

1. [] (이하 “임대인”이라 한다)와 [] (이하 “임차인”이라 한다)는 대등한 입장에서 서로 협력하여 신의에 따라 성실히 울산 미포 스마트 그린 산업단지 에너지 자급자족 인프라 구축 및 운영사업의 태양광발전소 설치공사 계약(이하 “**본 계약(서)**”)을 이행한다. (임차인 및/또는 임대인을 개별적으로 “당사자”, 집합적으로 “**양 당사자**”라 한다.)
2. 임대인은 임차인으로부터 임차인의 소유 부동산(지붕 등)을 무상으로 임차하여 태양광 발전설비를 설치한 후 이를 임차인에게 임대하고, 임차인은 이 태양광발전설비를 임대인으로부터 임차하여 이용하고자 하는 ‘상호 임대차 계약’의 내용 등을 구체적으로 정하기 하는 데 그 목적이 있다.

제2조 [정의]

1. 본 계약에서 사용되는 용어는 다음 각호와 같다.
 - ① “**전력량계**”는 본건 설비를 통해 생산되어 임차인에게 공급되는 전력량을 기록하기 위해 임대인이 설치하는 설비 및 이와 관련된 부속품 일체를 의미한다.
 - ② “**본건 사업**”은 무상으로 임차한 임차인 소유 부동산(지붕 등)에 임대인이 본건 설비를 설치한 후 임차인이 사업기간 동안 이를 이용(생산된 전력 등의 사용 등)하게 하고 임차인으로부터 월 임대료를 지급받는 사업을 의미한다.
 - ③ “**본건 설비**”는 본건 사업을 위해 본 계약에 따라 임차인 소유 부동산에 설치되는 []kW 규모의 태양광발전설비(태양광을 이용하여 전력을 생산하기 위하여 설치하는 기자재, 부속설비, 전기설 등 일체의 유형물 포함)를 의미한다. 단, 최종적인 실제 설비용량은 사용전검사 후 확정한다.
 - ④ “**본건 건물**”은 “본건 설비”가 설치된 임차인 소유의 부동산을 의미한다.
 - ⑤ “**사업 부지**”는 본건 건물을 포함하여, 본건 건물 및 본건 설비의 운영에 직·간접적인 영향을 줄 수 있는 임차인이 소유 및 또는 관리하는 건물, 설비, 구축물 등이 설치된 부지 전반을 의미한다.
 - ⑥ “**사용전검사**”라 함은 한국전기안전공사에서 실시하는 검사로 전기설비가 공사계획의 인가 또는 신고를 한 내용과 일치하는지, 전기설비기술기준에 적합한지의 여부를 판단하는 검사를 말한다.
 - ⑦ “**역송**”은 본건 설비를 통해 생산된 전력을 임차인이 모두 소비하지 못하여, 잉여전력이 한국전력계통을 통해 송전되는 것을 말한다.
 - ⑧ “**불가항력 사유**”는 본 계약 당사들로 하여금 본 계약상의 의무이행을 불가능하게 하거나 의무이행에 불리한 영향을 미치는 사항으로서 당사자들이 관련 주의의무를 다하였음에도 합리적으로 예측 또는 극복할 수 없는 상황을 말하며, 계약당사자 어느 일방의 귀책이 아닌 사유로서 아래 각호를 포함하나, 이에 한정되지 않는다.

- 가) 전쟁, 폭동, 테러, 사변 또는 내전 및 기타 이에 준하는 사유
- 나) 사회산업 전반의 폭동, 소요, 무질서, 파업 혹은 폐쇄
- 다) 전력산업의 연대 파업
- 라) 지진, 해일, 화산폭발, 산사태, 비행기 충돌, 태풍 등 천재지변으로 인한 재해
- 마) 법원의 조치(판결, 결정, 명령 등 형식을 불문)나 정부·공공기관 또는 정부·공공기관의 권한을 위임받은 법인이나 단체 등의 조치 내지 공고, 보도 혹은 공표 (i) 법령의 제·개정, 폐지, 대체입법 등에 따른 결과, (ii) 행정상 사실행위, 행정처분, 행정지도 기타 형식을 불문하고 법적 구속력 또는 사실상 구속력이 있는 조치, (iii) 가동중단이나 제한을 직접 명하고 있지 않더라도 제반인허가의 조건으로 가동중단 및 가동제한을 연계시키는 경우 또는 법적 구속력 또는 사실상 구속력 유무를 불문하고 안전성 강화나 사고 예방조치에 관한 지시, 권고, 협조요청 등에 따라 안전성 강화나 사고 예방조치를 취하기 위해 가동을 중단·제한하게 되는 경우를 모두 포함}에 따른, 본건 설비의 가동중단 또는 가동제한

- ⑨ "병렬운전조작합의일"은 한국전력공사와의 사이에 본건 설비와 한국전력공사가 운용하는 전력계통을 병렬운전조작하기로 합의한 날을 의미한다.
- ⑩ "법령"이라 함은 대한민국 정부의 모든 법률, 시행령, 시행규칙, 정부의 고시, 지침, 훈령 기타 정책 등을 말한다.
- ⑪ "설비운영개시일"은 사용전검사 등 본건 설비에 대한 사용승인이 완료되고, 본건 설비에서 생산된 전력이 임차인에게 공급이 개시되는 날을 의미한다.
- ⑫ "세금"은 정부기관에 의해 부과하거나 정부기관에 납부하는 국세, 지방세, 관세 기타 모든 종류의 세금, 공과금, 부담금, 수수료, 과징금, 가산세, 원천징수세를 의미한다.
- ⑬ "금융서류"는 대출약정서에 정의된 금융서류를 말한다.
- ⑭ "대출약정서"는 본건 사업에 필요한 자금을 조달하기 위하여 임대인과 대출금융기관(이하 "대주") 및 대리기관 사이에 체결된 또는 체결예정인 대출약정서를 말한다.

제3조 【본건 설비의 임대차】

1. 임대차 목적물

- ① 임대인은 본건 설비를 임차인에게 임대하고, 임차인은 매월 제 4조에 따라 산출된 본건 설비의 임차에 대한 임대료를 임대인에게 지급한다.
- ② 본건 설비의 용량 및 규모 등은 상세 설계 등을 기준으로 당사자들간 상호 합의를 거쳐 조정될 수 있다.

2. 본건 설비의 설치

- ① 본건 설비는 []에 위치한 임차인 소유의 부동산 (이하 "본건 건물")에 설치하기로 한다.
- ② 임대인과 임차인은 필요한 경우 본건 건물 등에 관하여 임대인의 무상 사용을 보장하는 내용의 부동산 임대차계약을 체결한다. 이후 동 부동산은 상호간 합의에 따라 본건 사업의 정상적인 운영 및 또는 별도의 발전설비를 위해 추가로 활용 될 수도 있다.

3. 임대차기간

- ① 본 계약의 효력은 계약체결일로부터 발생하되, 월 임대료 지급의 기준이 되는 임대차기간은 본건 설비의 설비운영개시일 (또는, 병렬운전조작합의일)로부터 []년이 (이하 "**최초계약기간**" 또는 "**임대차기간**")이 되는 날까지로 한다. 임대차기간 개시전에도, 임대인은 본건 설비의 설계, 시공 등 본 사업의 추진을 위해 본건 건물 및 사업부지를 무상으로 사용할 수 있다.
- ② 최초계약기간이 종료되기 1년 전에, 임대인은 임차인에게 월 임대료 조정에 관한 제안을 포함하여 본 계약의 연장에 관한 협의를 요청할 수 있다.
- ③ 본 조에 따라 임대차기간이 연장되는 경우, 당사자들은 그에 필요한 인허가를 취득하거나 본 계약상 의무 이행에 합리적으로 필요한 모든 조치를 다하여야 한다.

제4조 【임대료】

1. 월 임대료의 산정

- ① 본건 설비의 상업운전개시일 (또는, 병렬운전조작합의일)부터 본 계약의 종료 시까지, 임차인은 임대인에게 아래의 산식 등에 따라 산정된 월 임대료 (이하 "**월 임대료**")를 지급하여야 한다.

가) 월 임대료 = A x B

- i) A = 단위당 전력량(kWh)에 대한 임대료 단가로, 별첨 2의 2항에 명시된 매 운영 연차별 단가를 적용
- ii) B = 지급대상 전력량으로 별첨 2의 1항 예상 월 전력생산예상량 부표 내 해당 년차 및 해당 월에 해당하는 전력량

2. 지급대상 전력량의 확정

- ① 임대인은 소내설비 및 태양광 설비의 연계지점에 주 전력량계 및 보조 전력량계 (이하 각 "**주 전력량계**" 및 "**보조 전력량계**", 총칭하여 "**전력량계**" 라 한다)를 동일한 지점에 설치하고 관리하며, 임차인이 전력량계를 상시 확인할 수 있도록 한다.
- ② 임대인은 익월 []일(영업일이 아닌 경우에는 직후 영업일)까지 전력량계에 기록된 전력량을 임차인에게 고지하되 전력량계의 계량 값에 상관없이 별첨 2의 1항 예상 월 전력생산예상량 부표내 해당 년차 및 해당 월에 해당하는 값을 지급대상 전력량으로 확정한다.
- ③ 전력량계에 계측된 전력량이 아래의 사유로 인해 별첨 2에 명시된 특정월의 예상 월 전력량을 미달하는 경우에도, 별첨2의 1항에 명시된 특정월의 예상 전력량을 지급대상 전력량으로 확정한다.

가) 임차인이 사업부지 및/또는 본건 건물 등에서 수행하는 업무로 인하여 본건 설비의 전부 또는 일부에 대한 운영 정지, 철거

나) 본건 건물 및 사업부지 내 건물, 공장, 구축물, 창고 등 (이에 한정하지 아니함) 전기를 소비하는 대상의 가동중지, 일시정지, 정전 등

다) 임차인, 임차인의 대리인, 임차인의 직원 또는 계약상대방 (임대인, 임대인의 고용인 제외)에 의한

- i 사업부지 및 또는 본건설비의 전부 또는 일부의 사용 또는 점유
- ii 작위, 부작위, 계약 또는 법정 의무의 위반
- iii 본건 설비가 전력을 가져오는 곳으로부터 배전반으로 향하는 전력공급의 차단
- 라) 사업부지내 시설 (구조물, 식물)에 의해 본건 설비의 운영에 대한 악영향 또는 간섭의 발생
- 마) 기타 임차인의 경영상 사정, 사업부지 및 또는 본건 건물을 포함하여 사업부지내 건물, 공장, 창고, 구축물의 운영에 대한 임차인의 사정 등으로 인해 본건 설비의 전력 생산에 악영향을 주거나, 생산된 전력이 전력량계에 기록되는데 악영향을 주는 경우

- ④ 본조 2항 ② 내지 ③호에 따라 확정된 지급대상 전력량을 본조 1항에 따른 월임대료 산정 시 적용한다. 단, 임차인이 해당 지급대상 전력량을 모두 소비하지 못하는 경우, 임차인은 잉여전력을 역송하여야 하고, 잉여전력에 대한 수익금 (전력매매 대금, REC 매매대금)은 임차인에게 귀속된다.

3. 임대료 지급 방법

- ① 임대인은 매월 (25)일(영업일이 아닌 경우에는 직후 영업일)까지 아래 내용이 포함된 고지서를 임차인에게 교부하여야 한다.
- 가) 4조 2항에 따라 확정된 지급대상 전력량
 - 나) 4조 1항에 따라 산출된 전월 월 임대료
- ② 임차인은 월 임대료의 고지서를 교부 받은 날로부터 []영업일 이내에 월 임대료의 지급을 완료하여야 한다.
- ③ 임차인은 임대인이 교부한 고지서의 월 임대료에 대해 이의가 있는 경우 해당 고지서의 수령일로부터 []영업일 이내에 그에 관한 합리적인 사유(증빙 포함)를 제시하여 임대인에게 이의를 제기할 수 있고, 이 경우 임대인과 임차인은 상호 신의성실의 원칙에 따라 그 해결을 위해 모든 노력을 다하여야 한다. 임차인이 위 기한 내에 이의를 제기하지 아니하는 경우, 월 임대료에 대한 이의가 없는 것으로 본다.
- ④ 임차인이 본항 ③호에 따라 이의를 제기하여 당사자 간에 명백히 분쟁의 대상이 된 금액을 제외하고, 임차인이 본 항 ②호에 명시된 기한까지 임대인이 청구한 금액을 지급하지 않는 경우, 임차인은 그 지급이 완료될 때까지 상법상 허용되는 최고이자율의 지연이자를 월 임대료에 가산하여 지급해야 한다.

제5조 【부동산 임대차】

1. 임차인은 제3조에 따른 임대차 기간동안 본건 설비의 설치 및 운용을 위하여 본건 설비가 설치될 임차인 소유의 부동산 목적물을 임대인에게 무상으로 임대하며, 본 계약의 체결로써 하기의 내용으로 부동산 임대차계약이 체결된 것으로 본다.

구분	주요내용
계약 당사자	①부동산 임대인: 본건 설비 임차인 ②부동산 임차인: 본건 설비 임대인
부동산임대차 목적물	
임대차 면적	- [] m ² (단, 전기실 등 본건 설비의 설치 및 운영을 위해 필요한 일체의 면적을 포함한다)
임대차기간	제3조 3항에 따른 본건 설비 임대차기간
임대료	무상

2. 필요시 임대인을 임차인으로 하는 별도의 부동산 임대차계약 (이하 "부동산 임대차계약")을 체결한다.
3. 본조 1항에 따른 부동산 임대차계약이 체결됨에 따라, 임차인은 제3조에 따른 임대차기간 동안 임대인에게 부동산 임대차목적물의 사용권 및 수익권을 보장한다.
4. 제11조에서 정한 임차인의 귀책사유로 본 계약이 해지되는 경우, 부동산 임대차계약은 해지 및/또는 해제되며 본조 2항에 명시된 임대인의 부동산 임대차목적물에 대한 사용권과 수익권이 보장되지 않은 것으로 간주한다.

제6조 【임대인의 권리 및 의무】

1. 본건 설비의 개발 및 설치

- ① 임대인은 []주식회사(이하 " **시공사**")와 본건 설비의 시공과 관련한 공사도급계약을 체결하고, 본건 설비의 개발, 설치, 검사 및 시운전을 완료한다. 단, 임대인에 의해 시공사는 변경될 수 있으며, 시공사가 변경될 경우 임대인은 임차인에게 통지하여야 한다.
- ② 임차인은 본건 설비의 설치 공사 시 공장지붕 내 비산먼지 및 볼트류 등이 낙하하여 불량품 생산 및 기타 안전사고의 위험이 있음을 인지하고 있으며, 이를 방지하기 위해 임대인이 요청하는 사항에 협조하여야 한다. 임차인이 임대인의 요청사항을 적절히 조치 못하여 발생하는 사고 및 손해는 임차인이 관련 책임을 부담한다.
- ③ 임대인은 전기설 신축 및 본건 설비의 설치에 관한 인허가 취득에 필요한 대관 업무를 처리하고 관련 비용을 부담한다. 본건 설비와 관련된 건축법, 소방법, 환경법 등 각종 법령 등에서 정하는 업무로서 임대인이 자신의 명의 및/또는 책임으로 처리하여야 하는 사항에 대하여는 해당 법령에 따른 책임을 부담한다. 단, 임차인이 자신의 명의 및/또는 책임으로 처리하여야 하는 사항에 대하여는 임차인이 해당 법령에 따른 책임을 부담한다.
- ④ 임대인은 본건 설비의 개발 및 설치와 관련하여 임차인에게 협조를 요청할 수 있다.

2. 본건 설비의 소유

- ① 임대인은 본건 설비의 적법한 소유자이며, 본건 설비 및 그에 대한 모든 개선과 변경은

본건 건물에 부합되거나 일부분으로 간주되지 아니한다.

② 임대인은 본건 사업을 위하여 본건 설비를 금융기관 등 대주에게 담보로 제공할 수 있고, 대주의 요청이 있을 경우 임차인은 임대인의 담보 설정에 필요한 모든 협력을 다하여야 한다.

③ 임대인이 본건 설비의 소유권을 계열회사 기타 제3자에게 이전하는 경우(본항 ②호에 따른 담보 실행에 따른 이전의 경우를 포함함), 그와 같은 사실을 임차인에게 통지하여야 한다. 임차인은 본 항에 의해 임대인으로부터 본건 설비의 소유권 이전 사실을 통지받는 경우, 본 계약은 새로운 소유자와 임차인 사이에 승계되어 유효하게 존속하는 것으로 하며, 임차인은 본 계약의 체결로써 이에 동의한다.

3. 운용 및 유지보수 서비스의 제공

① 임대인은 []주식회사(이하 "**관리운영사**")와 본건 설비의 관리 및 운영과 관련한 관리운영 위탁계약을 별도로 체결하고, 본건 설비가 원활히 운영 및 유지될 수 있도록 하여야 한다. 단, 임대인에 의해 관리운영사는 변경될 수 있으며, 관리운영사가 변경될 경우 임대인은 임차인에게 통지하여야 한다.

② 본건 설비의 전기안전관리자는 임대인이 선임한다.

③ 임차인의 과실, 위법행위, 본 계약의 위반 또는 임차인의 귀책 있는 사유 이외의 사유로 본건 설비의 고장 내지 손상이 발생하는 경우, 임대인은 임차인의 협조를 전제로 하여, 실무상 합리적으로 가능한 기간 내에 자신의 비용으로 본건 설비에 관련한 유지보수 작업을 수행하여야 한다.

제7조 【임차인의 권리 및 의무】

1. 임차인은 본 계약체결일로부터 임대차기간 종료일까지 부동산 임대차목적물(제5조 제1항에 따르며, 이하 동일함)의 소유권, 부동산 임대차 목적물이 설치된 대상부지의 소유권 또는 사용권원을 (대상부지 등기부등본상 최선순위 지상권, 법정지상권, 또는 관습법상 법정지상권이 설정된 경우를 의미함) 유지하여야 하며, 임대인이 임대차기간 동안 부동산 임대차목적물을 본 계약의 목적에 따라 사용 및 수익 할 수 있도록 하여야 한다.

2. 본건 설비 설치장소(부동산)의 제공

① 임차인은 제5조에서 정한 부동산 임대차목적물에 대해, 임대인 및 임대인의 위임을 받은 제3자에게 해당 부동산에 출입할 수 있는 취소 불가능한 접근권한을 부여한다.

② 임차인은 본건 설비의 설치 및 운용을 저해할 수 있는 부동산 임대차목적물에 존재하는 각종 위험물 및 저장물을 미리 확인하고 이를 제거하는 등 필요한 조치를 다하여야 한다.

3. 본건 설비의 사용

① 임차인은 본건 설비의 사용과 관련한 임대인의 모든 합리적인 요구에 따라야 하고, 본건 설비가 손상되거나 본건 설비 또는 본건 사업에 악영향을 미칠 수 있는 어떠한 조치도

취하지 아니한다.

- ② 임차인은 본건 설비의 최적 이용에 필요한 일사량 확보를 위해 노력하며, 이를 저해할 수 있는 방해물을 제거할 책임을 부담한다.
- ③ 임차인은 본건 설비에서 생산된 전력의 전량을 본 계약 기간 동안 사용하여야 한다.
- ④ 임차인은 본건 설비가 전기사업법상 "자가용 전기설비"에 해당함을 확인하고, 이에 따라 생성된 탄소배출권의 소유권은 임차인에게 귀속된다.
- ⑤ 본건 사업과 관련하여 임차인의 명의 또는 책임하에 요구되는 인허가, 절차 등은 임차인의 책임과 비용으로 완료한다.

4. 본건 설비 소유자의 표시 및 강제집행 등의 불허

- ① 임차인은 임대인 소유의 본건 설비를 제3자에게 양도 또는 처분하거나 담보로 제공할 수 없고, 임대인의 사전 서면 동의 없이 본건 설비의 이용에 관한 권리를 제3자에게 양도하거나 전대할 수 없다.
- ② 임차인은 본건 건물에 관한 권리를 제3자에게 양도 또는 처분하거나 담보로 제공하고자 할 때에는 사전에 임대인의 서면 동의를 얻도록 하고, 임대인의 본 계약에 따른 권리에 부정적 영향이 발생하지 않게 하여야 하며, 임대인의 요청에 따라 본건 설비의 소유자가 임대인이라는 공지를 게시하거나 다른 방법으로 표시하고 이를 유지하여야 한다.
- ③ 임차인은 본건 설비에 관하여 임차인의 채권자에 의한 압류, 가압류, 가처분, 강제집행 또는 유치권의 행사 등을 방지하기 위한 조치를 취하여야 한다. 임차인의 채권자가 본건 설비에 관하여 위와 같은 행위를 하는 경우, 임차인은 지체 없이 임대인에게 이를 알리고, 자신의 비용과 책임으로 위 각 조치를 즉시 해소하여야 한다.

5. 용수 등 제공

- ① 임차인은 본건 설비의 설치, 운용 및 유지보수에 필요한 용수 등을 임대인, 시공사, 관리운영사 등이 본건 사업부지에서 사용할 수 있도록 공급한다. 단, 용수를 사용하기 위해 필요한 설비의 설치 등의 조치사항은 임대인이 수행하기로 한다.
- ② 임차인은 본건 설비의 설치 및 유지 보수를 위하여 필요한 예비 부품이나 소모품, 기타 물품을 보관할 수 있는 장소를 무상으로 제공한다.

6. 인허가

- ① 제6조 1항 ③호를 전제로, 임차인은 자신의 명의로 본건 사업의 진행 및 본 계약의 이행에 필요한 인허가를 취득하고 유지한다.
- ② 임차인은 본건 사업의 진행과 관련한 등록업무 및 인허가 취득·유지를 위하여 임대인이 요구하는 사항에 적극 협조하여야 한다.

제8조 【당사자 상호간 권리 및 의무】

1. 고장 통지

- ① 각 당사자는 본건 설비의 오작동 기타 본건 설비의 운용에 부정적인 영향을 미칠 것으로 합리적으로 예상되는 사항이 발견된 경우 즉시, 늦어도 24시간 이내에 상대방에게 통지하여야 한다.

2. 보건, 안전, 환경 및 부정부패방지 관련 법령의 준수

- ① 당사자들은 본 계약상 의무를 이행하기 위하여 보건, 안전, 환경 및 부정부패방지 관련 법령을 준수하여야 한다.

3. 세금

- ① 본건 사업과 관련하여 부과되는 세금은 해당 세금을 부과 받은 각 당사자가 납세 의무를 부담한다.

제9조 【설치장소의 이전 및 본 계약 승계 관련 임차인의 의무】

- 임차인이 본건 건물을 매도하거나 기타 다른 사유나 방법으로 소유권 또는 점유권을 이전하려는 경우, 임차인은 임대인의 사전 서면동의를 얻어야 하며, 임차인은 본건 부동산의 새로운 소유자 또는 양수인이 본 계약의 조건에 구속됨에 동의하고, 새로운 소유자 또는 양수인에 대한 소유권 이전에 선행하여 임차인의 책임으로 새로운 소유자 또는 양수인과 임대인을 각 임차인 및 임대인으로 하는 본 계약과 동일한 계약이 체결과 동시에 본 계약 제10조 4항에 따른 지급보증보험의 발급이 완료되도록 하여야 한다.
- 본 계약 기간 동안 (a) 임대인이 인정하는 임차인의 경영상 부득이한 사유가 있고 (b) 본건 설비의 예정 이전 설치공사 개시일로부터 최소 []년 전에 임대인에게 이를 통보하며 (c) 임대인이 인정하는 본건 설비를 이전설치 및 운영할 수 있는 본건 건물과 대등한 사업조건을 갖춘 임차인 소유의 대체장소를 임차인이 제공하는 경우에 한하여, 임차인은 본건 설비의 이전을 요구할 수 있고, 이 경우 이전으로 인하여 소요된 기간만큼 본건 설비의 임대차기간은 자동으로 연장되며, 본건 설비의 이전에 필요한 모든 비용[(가) 본건 설비의 철거 및 이전설치에 소요되는 실제 공사비, 자재비 및 기타 소요비용 일체 (각 VAT별도) 및 (나) 본건 설비의 철거 및 이전설치 기간 동안 임대인이 수취하여야 할 임대료 (이하 "손실 임대료")]을 임차인이 전액 부담하여야 한다. 이 경우에도 본건설비 장소 변경을 제외한 본 계약은 그대로 유지되며, 임대인이 요구 시 별도의 합의서 또는 변경 계약을 체결하여야 한다. 손실 임대료는 본건 설비의 철거 및 이전설치 전 기간에 해당하는 특정 운영연도 중 특정 운영월에 대한 임대료로서, 별첨 2에 명시된 특정 운영연도 및 특정월에 해당하는 예상 월 전력생산량 및 월 임대료 단가를 곱하여 산출한다.
- 임차인의 경영상황 악화로 인한 폐업 또는 도산 등의 사유로 본 계약 기간 도중 본건 건물 내지 본건 사업부지에 대한 경매 또는 공매(수의계약에 따른 매각 포함하며, 이하 동일함)가 개시되는 경우, 임차인은 경매 또는 공매 개시 전 임대인에게 해당 경매 또는 공매가 개시될

것이라는 사실을 고지하여 임대인이 경매 또는 공매 진행 시 본 계약 건에 대하여 공표 또는 의견을 개진할 수 있도록 하고, 임차인의 책임과 비용으로 새로운 소유권자(경매 또는 공매 낙찰자)와 임대인 간 본 계약과 동일한 조건의 계약이 체결되도록 하여야 한다.

제10조 【보험】

1. 임대인과 임차인은 본건 설비의 유지관리 및 운영 시에 발생할 수 있는 화재, 폭발, 천재지변 및 기타 사고에 대비하여, 자신이 보유하는 자산(본건 건물 및 본건 설비를 포함함)에 대하여 각각 재산종합보험 및/또는 기관기계보험에 가입하여야 한다.
2. 임대인과 임차인은 제1항의 사고로 인하여 발생하는 본건 건물 및/또는 본건 설비에 대한 멸실 또는 훼손 등 기타 각자의 손해(당사자들이 손해배상책임을 지는 제3자의 손해를 포함한다)에 대하여 사고의 귀책이 임대인과 임차인 중 누구에게 있는지와 관계없이 상호 손해배상을 청구하지 않고 각자 가입한 보험계약에 의한 보험금으로 그 손해를 충당한다. 보험금으로 충당되지 않는 손해에 대해서도 같다. 단, 일방 당사자의 고의로 인한 사고에 대해서는 본 항을 적용하지 아니한다.
3. 임대인과 임차인은 제1항과 관련하여, 보험계약을 체결하였거나 체결할 예정인 보험사에게 제2항의 내용을 알리고, 임대인 또는 임차인의 고의로 인한 사고가 아닌 한 제1항의 사고에 대하여 보험금을 지급한 임대인 또는 임차인의 보험사가 임차인 또는 임대인에게 보험자 대위권을 행사할 수 없다는 내용이 각자의 보험계약에 포함되도록 하고, 각자의 보험증권에 상대방을 피보험자로 하는 보험계약으로 변경하거나 체결한다.
4. 임차인은 제11조 3항에 명시된 임대인에 대한 손해배상책임을 담보하기 위하여, 임차인은 본 계약 체결 후 [] 이내에 지급보증보험 증권을 임대인에게 제출해야 하고(단, 해당 보험료는 임대인의 부담으로 한다), 위 보증보험이 유효하게 존속, 유지되게 하여야 한다. 보증보험가입금액은 <별첨1>에서 정한 기준에 의하여 최초 손해액 []원으로, 보험기간 개시일 기준 매 6개월 경과 시마다 감액되는 것으로 하고 총 보증보험기간은 본건 설비의 설비운영개시일 또는 임대인이 지정하는 날로부터 []년간으로 하되 6개월단위로 총 []장을 건 별로 보증서를 발급한다.

제11조 【손해배상】

1. 본건 설비의 손상 등
 - ① 본건 설비에 손상이 있거나 어느 당사자(본 조에서 대리인, 임원, 직원 및 대리권을 부여받은 제3자를 포함)에게 손해가 발생한 경우, 그 귀책사유가 있는 당사자는 손해 또는 손실을 배상 및 또는 보상하여야 한다. 본건 설비가 임대인의 귀책사유로 손상되는 경우, 임대인은 즉시 자신의 비용으로 본건 설비를 수리하여 복구할 책임을 부담한다.
2. 손해배상 일반
 - ① 각 당사자는 고의 또는 과실에 의한 본 계약상 의무 또는 확약의 위반과 관련하여

- 상대방 당사자에게 발생한 모든 손실, 손해 및 비용을 배상하여야 한다.
- ② 본건 설비로 인하여 임차인에게 발생한 손해(단, 화재, 폭발, 정전 등으로 인한 임차인의 손해가 제3자의 귀책사유로 인하여 발생한 경우는 제외한다)에 관한 임대인의 책임은 손해가 발생한 때를 기준으로 직전 1년간 임대인이 임차인으로부터 실제 수령한 금액을 한도로 하되, 이러한 손해배상의 상한은 임대인의 고의 또는 중과실에 의해 발생한 임차인의 손해에 대하여는 적용하지 아니한다.
3. 임차인이 본 계약 제7조, 제9조, 제12조를 포함하여 본 계약서에서 정한 임차인의 의무를 위반하거나 임차인의 책임 있는 사유로 본 계약이 해지되거나 본건 설비를 철거하는 경우, 임차인은 손해배상의 예정으로 아래 호의 금액을 해지 시점 또는 본건 설비의 철거 시점(해지 및 철거가 모두 발생하는 경우에는 이 중 먼저 도래하는 시점)으로부터 []영업일 이내에 임대인에게 배상하여야 한다.
- ① <별첨1>에서 정한 손해액 (해지 또는 설비철거의 예상 시점을 기준으로 한 손해액)
- ② 만일 임대인이 본조 3항 ①호에 따른 손해금액을 초과하는 손해의 발생을 입증하는 경우, 임차인은 그 초과분에 대해서도 배상하여야 한다.

제12조 【계약의 해지】

1. 일방 당사자가 본 계약상의 의무를 위반하는 경우 상대방 당사자는 30일간의 시정 기간을 두고 사유를 명시하며 시정을 최고하며, 그럼에도 불구하고 시정이 이루어지지 아니할 경우 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.
2. 일방 당사자가 지급 불능이 되거나 또는 파산, 회생, 지급불능, 해산, 청산 또는 '기업구조조정촉진법'에 따른 워크아웃이나 금융 채권자 자율 협약 등의 당사자가 되고 나서 []일 이내에 이를 해소하지 못한 경우, 상대방 당사자는 일방 당사자에 대한 서면통지로서 본 계약을 해지할 수 있다.
3. 임차인이 월 임대료를 3회 이상 연속 납부하지 않을 경우 임대인은 임차인에게 지급을 최고하고, 그럼에도 불구하고 최대 6회 이상 임대료를 연속 납부하지 않을 경우 임대인은 즉시 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.
4. 임차인이 제7조 또는 제9조를 포함하여 본계약 상 임차인의 의무를 불이행 하거나, 본건 시설의 철거 요구 등으로 인하여 임대인이 본건 설비, 본건 건물 및/또는 본건 사업부지를 본 계약의 목적에 따라 사용 및 수익할 수 없다고 판단하는 경우, 임대인은 해지 사유가 발생하였다는 통지에 의하여 즉시 본 계약을 해지할 수 있고, 이 경우에 본 계약은 임차인에게 해지의 통지가 도달한 때에 해지된다.

제13조 【계약의 종료】

1. 본 계약은 제12조, 제14조에 의한 해지 또는 임대차기간의 만료에 의하여 종료된다.
2. 임대차기간이 만료되어 임차인이 본건 설비에 대한 소유권을 취득하고자 하는 경우, 임대인은 임대차기간 만료 []일 전까지 임차인 또는 임차인이 지정하는 자와 공동으로 본건 설비에 대해 점검한 후, 본건 설비의 관리 운영과 관련된 각종 자료(설계서, 공사도급계약서, 각종 시험성적표, 공사과정 사진첩, 준공도면, 유지관리지침서, 유지관리 공구, 유지관리 모니터링 시스템, 시설물 인수인계서 등 본건 설비의 설치·운영과 관련된 일체의 자료를 말한다)를 포함하여 본건 설비에 대한 소유권 및 운영권을 임차인에게 인계하기로 한다. 이 경우 본건 설비의 운용 종료 후 해체 및 본건 부동산의 원상복구 작업과 관련된 업무도 임차인의 비용과 책임으로 수행하기로 한다.

3. 전 항에도 불구하고, 본 계약의 종료 이후 임차인이 본건 설비를 인계 받지 않고자 하는 경우, 본건 설비의 해체, 철거, 반출 작업은 임대인의 비용과 책임으로 수행하고, 본건 부동산에 대한 원상복구 작업은 임차인의 비용과 책임으로 수행하기로 한다.

제14조 【불가항력】

1. 본 계약에서 명시적으로 규정하는 경우를 제외하고, 일방 당사자가 불가항력 사유로 본 계약상 의무의 전부 또는 일부를 적시에 이행할 수 없는 경우 해당 당사자는 의무 불이행에 대한 책임을 면하고, 해당 기간만큼 임대차기간을 연장하기로 한다. 단, 불가항력 사유가 발생하였다는 사실을 즉시 상대방 당사자에게 통지하고, 불가항력 사유의 영향력을 최소화하기 위한 합리적인 노력을 다한다.
2. 금전 지급의무는 불가항력 사유로 인하여 영향을 받지 아니한다. 불가항력 사유가 연속하여 []일 이상 지속되는 경우, 불가항력 사유의 영향을 받지 아니하는 당사자는 상대방 당사자에 대한 서면 통지로서 본 계약을 해지할 수 있고, 당사자들은 신의성실의 원칙에 따라 적절한 보상안을 협의한다.

제15조 【비밀 유지】

1. 각 당사자는 본 계약의 내용과 그 체결 및 이행 과정에서 알게 된 상대방 당사자의 모든 서면, 구두 또는 컴퓨터 파일 기타의 매체에 포함된 정보(그 정보의 수령일이 본 계약 체결 전인 것도 포함함. 이하 “**비밀정보**”)를 엄격하게 비밀로 유지하고, 제3자에게 이를 공개할 수 없다.
2. 전 항에도 불구하고 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 비밀 정보의 공개가 허용된다. 단, 하기 ①호 또는 ②호에 의하여 공개가 부득이한 경우, 사전에 상대방 당사자에게 통지하고 공개의 범위를 협의하여야 한다.
 - ① 관련 법령 또는 정부기관에 의하여 공개가 요구되는 경우
 - ② 본 계약으로부터 발생한 사법절차 또는 행정절차에서 공개가 요구되는 경우
 - ③ 본 계약의 체결 및 이행을 위하여 합리적으로 필요한 범위 내에서 당사자 및 그 계열회사의 임직원, 자문사, 변호사, 공인회계사 및 대주(이하 “자문사 등”)에게 본 계약 당사자와 마찬가지로 본 조와 유사한 내용의 비밀유지의무를 부담하는 조건으로 정보를 제공하는 경우
 - ④ 비밀정보를 공개하고자 하는 당사자의 본 계약 위반 없이 해당 비밀정보가 이미 공개된 경우이거나 해당 당사자가 비밀정보의무를 부담하지 않는 제3자로부터 해당 비밀정보를 합법적으로 제공받은 경우
3. 당사자들은 전항에 따른 자신의 자문사 등으로 하여금 본 조의 비밀유지 의무를 준수하도록 하여야 하며, 이들의 비밀유지의무 위반에 따른 책임을 직접 부담한다.
4. 본 계약이 효력을 상실하는 경우, 당사자들은 비밀정보(당사자들을 통해 그의 자문사 등이 보유하고 있는 비밀정보를 포함한다)를 신속히(늦어도 본 계약이 효력을 상실한 날로부터 2주 이내에) 반환하거나 폐기하여야 한다. 다만, 본 계약이 해지되어 일방 당사자가 상대방 당사자에게 그 책임을 묻기 위한 경우 또는 관련 법률 및 내부문서보관 규정에 따라 계속 비밀정보를 보유해야 하는 경우는 예외적으로 해당 비밀정보를 반환하거나 폐기하지 않을 수 있다.
5. 본 조의 비밀유지의무는 본 계약의 효력 상실일로부터 []년 동안 유효하게 존속한다.

제16조 【기타 조항】

1. 준거법 및 분쟁 해결

- ① 본 계약은 대한민국 법률에 따라 해석되고 규율된다.
- ② 본 계약에 기인하거나 본 계약과 관련하여 발생하는 일체의 분쟁에 대하여는, 당사자들 간의 합의에 의하여 우호적으로 해결하는 것으로 하되, 당사자들 간에 합의가 이루어지지 않는 경우에는 서울중앙지방법원을 제1심의 전속적 합의관할법원으로 하는 소송절차에 의한다.

2. 통지

- ① 본 계약에 따른 모든 통지는 서면을 통하여 교부하거나 전자메일, 팩시밀리, 등기우편, 배달증명우편, 또는 국제적 인지도가 있는 상업서류 송달회사를 통하여 이루어져야 한다. 모든 통지는 본 계약에 명시된 주소 또는 당사자가 서면으로 지정하는 다른 주소로 하여야 한다. 등기우편으로 이루어진 모든 의사소통은 우체국장 인증서에 표시된 바와 같이 송달일로부터 효력이 발생한다. 그렇지 않은 경우, 위 의사소통은 상대방이 성공적으로 수령한 때와 통지의 효력발생일 중 더 이후의 일자에 효력이 발생한다.

각 임대인 및 임차인에 대한 통지처:

임대인	
담당자	
이메일	
전화번호	

임차인	
담당자	
이메일	
전화번호	

- ② 임차인은 본건 부동산의 명칭/주소, 사업자등록증, 입금계좌 등 본 계약과 관련한 중요사항 변경 시 임대인에게 서면으로 즉시 통지하여야 한다.

3. 포기

당사자가 본 계약상 부여된 권리를 행사하지 아니하더라도 포기로 간주되지 않으며, 당사자가 본 계약상 특정 조항에 관한 권리를 포기하는 경우에 이는 다른 조항에 관한 권리의 포기로 간주되거나 그 후의 권리 행사에 영향을 주지 아니한다.

4. 완전한 합의, 수정 및 가분성

- ① 별첨을 포함하여 본 계약은 당사자들의 본 계약상 중요한 문제와 관련하여 완전한 합의를 구성하며, 이전에 있었던 모든 중요한 문제에 관한 구두 또는 서면 합의는 본 계약의 체결로써 대체된다.
- ② 본 계약은 당사자들의 명시적인 서면 합의에 의하여만 수정 또는 변경될 수 있다.
- ③ 본 계약의 조건, 조항, 확약 또는 단서 등이 관할 법원에 의하여 무효, 위법 또는 집행불가능한 것으로 판단되는 경우에도, 본 계약의 나머지 부분은 영향을 받지 아니하고 효력을 유지한다.

5. 법령의 변경

- ① 본건 사업의 경제성에 영향을 미칠 수 있는 부가가치세 등 조세법 또는 관련 법령이 변경되는 경우, 당사자들은 원래 합의하였던 상황과 최대한 유사하게 본건 사업이 진행되도록 신의성실의 원칙에 따라 계약조건 변경에 합의하기로 한다.

2025 년 월 일

(임대인) () (임차인) ()
() ()

대표이사 (인) 대표이사 (인)

<별첨 1> 손해금액

(1) 임대인은 임차인에 대한 통지에 의하여 아래의 회차별 손해액, 주기(보증보험)개시일을 변경할 수 있음.

운영연도	주기	회차	손해액	운영연도	주기	회차	손해액
1년차				11년차			
2년차				12년차			
3년차				13년차			
4년차				14년차			
5년차				15년차			
6년차				16년차			
7년차				17년차			
8년차				18년차			
9년차				19년차			
10년차				20년차			

<별첨 2> 예상 월 전력 생산량 및 운영 년차별 월 임대료 단가

1. 예상 월 전력 생산량

- ① 예상 월 전력 생산량 계산 기준은 아래와 같다. (단, 용량이 변경되는 경우, 상업운전 개시 후 사용전 검사필증에 따른 최종 설비용량을 기준으로 수정 반영 한다)

예상 월 전력 생산량 = 설비용량[kW] × 연평균 발전보증 시간 [] × 365일 ÷ 12 [개월]

- ② 전력 생산량은 매년 []%의 효율 감소율을 적용함

[단위: kWh]

운영연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1년차												
2년차												
3년차												
4년차												
5년차												
6년차												
7년차												
8년차												
9년차												
10년차												
11년차												
12년차												
13년차												
14년차												
15년차												
16년차												
17년차												
18년차												
19년차												
20년차												

2. 월 임대료 단가

- ① 월 임대료 단가는 원/kWh이며, 매년, 매월 동일한 단가를 적용한다.
- ② 명확히 하기 위해, 매년 임대료 단가는 하기 표에 따라 산정하여 준용한다.

[단위: 원/kWh]

운영 년차	임대료 단가	운영 년차	임대료 단가
1년차	원/kWh	11년차	원/kWh
2년차	원/kWh	12년차	원/kWh
3년차	원/kWh	13년차	원/kWh
4년차	원/kWh	14년차	원/kWh
5년차	원/kWh	15년차	원/kWh
6년차	원/kWh	16년차	원/kWh
7년차	원/kWh	17년차	원/kWh
8년차	원/kWh	18년차	원/kWh
9년차	원/kWh	19년차	원/kWh
10년차	원/kWh	20년차	원/kWh